

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל וולדיגר

פ/25/67

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – תנאי אשפוז הולמים), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 35א¹. 1. בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991¹, אחרי סעיף 35 יבוא:

"תנאי אשפוז 35א. (א) חולה, המאושפז בבית חולים (בסעיף זה – הולמים) מאושפז) יטופל בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

(ב) מאושפז יהיה זכאי, בין השאר, לכל אלה:

(1) תנאי תברואה הולמים, תנאים שיאפשרו לו לשמור על ניקיונו האישי, טיפול רפואי הנדרש לשם שמירה על בריאותו, ותנאי השגחה מתאימים לפי דרישת רופא;

(2) מיטה, מזון ושמיכות לשימוש האישי, ומקום להחזקת חפצים אישיים שלו;

(3) מי שתייה וכן מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותו;

(4) בגדים, מוצרים לשמירה על ניקיון אישי ומצעים;

(5) הליכה יומית באוויר הפתוח.

(ג) לעניין מקום הלינה של המאושפז ומקום השהות היומי שלו יחולו כל אלה:

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

(1) מקום הלינה ומקום השהות היומי, יהיו בתנאי תאורה ואוורור ראויים ;

(2) מקום הלינה ומקום השהות היומי יאפשרו מרחב מחיה אישי הולם.

(ד) (1) השר יקבע היקף מזערי של מרחב מחיה אישי שיחול בבית חולים, ובכלל זה מרחק מזערי בין מיטות המאושפזים, וכן יקבע את מספר המאושפזים המרבי בכל חדר.

(2) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין התנאים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)(1).

(ה) (1) ראש שירותי בריאות הנפש ימסור לשר, ב-31 בינואר בכל שנה, דיווח על יישום הוראות סעיף זה בבתי החולים בשנה שקדמה לה.

(2) השר ימסור עד 1 באפריל בכל שנה דיווח לוועדת הבריאות של הכנסת, ואם לא הוקמה – לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, על יישום הוראות סעיף זה.

דברי הסבר

מתמודדי נפש סובלים זה שנים רבות מסטיגמה, מאפליה ומהזנחה. הביטוי העיקרי לכך הוא תנאי הצפיפות הבלתי נסבלים בחדרי האשפוז בבתי החולים הפסיכיאטריים. סעיף 35 לחוק טיפול בחולי נפש התשנ"א-1991, מגדיר את זכויות החולה המאושפז במסגרות, אך אין בו כל התייחסות לתנאי האשפוז ההולמים שיש להבטיח עבור המטופלים.

האוכלוסייה המגיעה למחלקות הפסיכיאטריות אינה בעלת חוסן נפשי, ומושפעת מאופן קבלת הטיפול ואיכותו. כך, לשטח המחיה יש השפעה ישירה ועקיפה על תהליך החלמת המאושפזים במערך הפסיכיאטרי. בעיית מרחב המחיה של המאושפזים ידועה למשרד הבריאות כבר שנים ארוכות, אך לא נבנתה כל תכנית ממשלתית על מנת להתמודד עם המשבר.

צפיפות היא המשתנה הסביבתי המשמעותי ביותר, והיא הוכחה כמשפיעה על התנהגות אלימה במחלקות פסיכיאטריות, בכך שהיא חושפת את החולה הפסיכיאטרי למצבי דחק, עומס, גירויים והיעדר

פרטיות. מחובתה של המדינה להבטיח שטח מחיה ותנאי אשפוז הולמים עבור המאושפזים, וכן לפעול כל העת לשיפור וטיוב איכות הטיפול.

בעוד שביחס לבתי הסוהר קיים סטנדרט סטטוטורי לתנאי המחיה של אסירים, ביחס לבתי החולים לבריאות הנפש לא נקבע הסדר סטטוטורי דומה. סעיף 11ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, קובע כי אסיר יוחזק בתנאי כליאה הולמים "שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו" וכן כי "השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לביצוע סעיף זה". מכוח הסמכות שבחוק, תקנה 2(ח) לתקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר) התש"ע-2010 קובעת כי השטח הממוצע לאסיר בתא לא יפתח מארבעה וחצי מטרים רבועים לפי חישוב השטח בין קירות התא, לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת ותקנה 2(ז) הקובעת כי בכל תא לא יהיו יותר מארבע מיטות לאסירים.

לעומת זאת, במערכת הפסיכיאטרית, אין התייחסות לשטחי המחיה או לסטנדרט התשתיות של בתי החולים. בהעדר חקיקה קונקרטית בעניין, לא נקבעו תקנות ומצבן של המחלקות הפסיכיאטריות בכי רע. יש צורך בקביעת סטנדרט מספרי של שטח מחיה מינימאלי לכל מאושפז. האשפוז איננו מסגרת ענישה, בין אם נעשה בכפייה ובין אם לאו. המדינה חייבת לקבוע תנאים ולפקח עליהם, מחובתה להגן על המאושפזים. אם לגבי אסירים ועוברי עבירה דואגת המדינה לתנאים הולמים, על אחת כמה וכמה שמאושפזים שנקלעו למצבם בלא עוול בכפם, ראויים לתנאים אלו.

מטרתה של הצעת חוק זו להבטיח תנאי אשפוז הולמים במערכת הפסיכיאטרית. מוצע כי בכל בית חולים יובטחו לחולה תנאי תברואה הולמים, מי שתיה ומזון, בגדים, תנאי תאורה ואוורור והליכה יומית באוויר הפתוח. מוצע כי השר יקבע בתקנות הוראות לעניין מרחב מחיה אישי מינימאלי שיובטח למאושפז במקום הלינה ומקום השהות היומי בבית החולים, וכן יקבע הגבלה על מספר מאושפזים בחדר אחד, וכן יוסמך לקבוע הוראות לגבי שאר התנאים המוצעים כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3139/24), ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3885/24). הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3997/24). הצעת החוק זהה לפי' 3139/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)